

CMRI Comissão Mista de
Reavaliação de Informações

SÚMULAS 1 A 7

Pequeno balanço em números



Como funcionam as súmulas



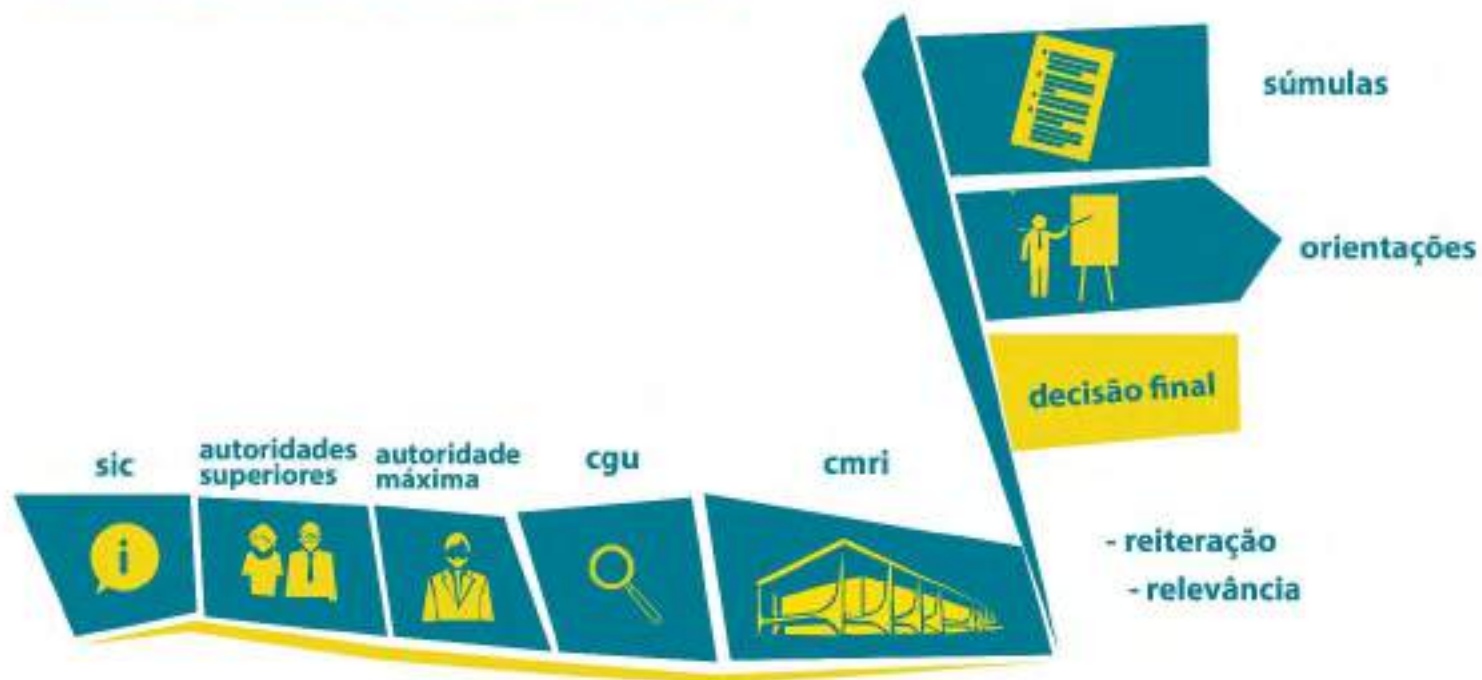
Como funcionam as súmulas



Como funcionam as súmulas



Como funcionam as súmulas



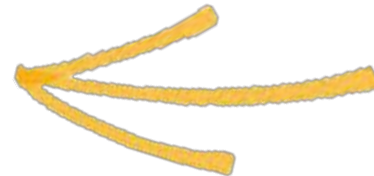
Como funcionam as súmulas





SÚMULA CMRI Nº1/2015

PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. Caso exista canal ou procedimento específico efetivo para obtenção da informação solicitada, o órgão ou a entidade deve orientar o interessado a buscar a informação por intermédio desse canal ou procedimento, indicando os prazos e as condições para sua utilização, sendo o pedido considerado atendido.



1. SIC **orienta** na primeira oportunidade

2. O canal específico é **efetivo**

3. O canal específico possui **prazos** estabelecidos de atendimento



SÚMULA CMRI Nº1/2015

Exemplos

- Cidadão solicita extrato bancário de sua conta corrente a banco público por meio do SIC;
- Cidadão solicita informações relativas à sua declaração de imposto de renda à Receita Federal por meio do SIC;
- Cidadão solicita marcação de consulta ou perícia em posto da previdência social por meio do SIC;



SÚMULA CMRI Nº2/2015

INOVAÇÃO EM FASE RECURSAL. É **facultado** ao órgão ou entidade demandado conhecer parcela do recurso que contenha matéria estranha: i) ao objeto do **pedido inicial** ou; ii) ao objeto do **recurso** que tiver sido conhecido por instância anterior - **devendo** o órgão ou entidade, sempre que não conheça a matéria estranha, indicar ao interessado a necessidade de formulação de novo pedido para apreciação da matéria pelas instâncias administrativas iniciais.

1. Trata-se de uma **faculdade** do órgão, podendo ele, atendendo ao princípio da economia, conhecer de matérias distintas da inicial, conforme conveniência e oportunidade

2. A inovação pode ocorrer em qualquer instância, mas se a matéria já tiver sido conhecida, não pode o órgão ou entidade deixar de conhecê-la em instâncias supervenientes;

3. É **dever** do órgão informar ao cidadão da necessidade de formulação de novo pedido sempre que negá-lo com fundamento nesta súmula



SÚMULA CMRI Nº2/2015

Exemplos

- Cidadão solicita inicialmente o número de determinado processo para, em seguida, solicitar cópia do seu inteiro teor;
- Cidadão solicita determinado processo e, em seguida, passa a solicitar outro processo;



SÚMULA CMRI Nº3/2015

EXTINÇÃO POR CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO. Observada a regularidade do ato administrativo classificatório, extingue-se o processo cujo objeto tenha sido classificado durante a fase de instrução processual, devendo o órgão fornecer ao interessado o respectivo Termo de Classificação de Informação, mediante obliteração do campo 'Razões da Classificação'

Art. 52. O órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida sua finalidade ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por **fato superveniente**.

1. A classificação necessita ser feita por meio de TCI regular: atentar para forma essencial, a competência da autoridade e o fundamento legal;

2. A classificação da informação com o processo em curso se equipara à hipótese prevista no art. 52 da Lei 9.784/1999;

3. O TCI passa a constituir prova do fato superveniente que levou à extinção do processo.



SÚMULA CMRI Nº3/2015

Exemplos

- Ao analisar o documento objeto da solicitação, o órgão percebe que a difusão da informação nele contida se encontraria dentre as hipóteses previstas no art. 23 ou art. 24 § 2º da Lei de Acesso à Informação, procedendo à sua classificação durante o processo administrativo de acesso à informação.



SÚMULA CMRI Nº4/2015

PROCEDIMENTO PARA

DESCCLASSIFICAÇÃO. *O pedido de desclassificação não se confunde com o pedido de acesso à informação, sendo ambos constituídos por ritos distintos e autuados em processos apartados. Nos termos dos artigos 36 e 37 do Decreto 7.724, de 2012, o interessado na desclassificação da informação deve apresentar o seu pedido à autoridade classificadora, cabendo recurso, sucessivamente, à autoridade máxima do órgão ou entidade classificador e, em última instância, à CMRI.*

SÚMULA CMRI Nº4/2015



SÚMULA CMRI Nº4/2015





SÚMULA CMRI Nº5/2015

CONHECIMENTO - AUTORIDADE QUE PROFERE DECISÃO. *Poderão ser conhecidos recursos em instâncias superiores, independente da competência do agente que proferiu a decisão anterior, de modo a não cercear o direito fundamental de acesso à informação.*

1. *Esta súmula visa a proteger a legítima confiança do administrado, que crê que o seu recurso será analisado por autoridade competente;*
2. *Caso o órgão perceba o equívoco ao longo do processo, não lhe será possível alegar a nulidade do ato em proveito próprio.*



SÚMULA CMRI Nº5/2015

Exemplos

- No curso de um processo, a decisão de primeira instância não é decidida pela autoridade hierarquicamente superior àquela que respondeu ao pedido.
- No curso de um processo, a decisão de última instância do órgão não é proferida por autoridade máxima ou é proferida por autoridade com delegação não válida.



SÚMULA CMRI Nº6/2015

INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO. A declaração de inexistência de informação objeto de solicitação constitui resposta de natureza **satisfativa**; caso a instância recursal verifique a existência da informação ou a possibilidade de sua recuperação ou reconstituição, deverá **solicitar a recuperação e a consolidação da informação ou reconstituição dos autos** objeto de solicitação, sem prejuízo de eventuais medidas de **apuração de responsabilidade** no âmbito do órgão ou da entidade em que tenha se verificado sua **eliminação irregular** ou seu **descaminho**.

1. A declaração de inexistência equivale, para o processo, a um provimento;
2. As autoridades revisoras poderão solicitar a recuperação e a consolidação da informação ou reconstituição dos autos – ou seja, podemos tratar de dado existente mas sem informação consolidada ou de documento inexistente (registro) inexistente;
3. A constatação de inexistência decorrente de eliminação irregular ou descaminho do documento implica apuração de responsabilidade; a inexistência de informação de competência do órgão cujos dados não foram consolidados implica recomendação ao gestor.



SÚMULA CMRI Nº6/2015

Exemplos

- Cidadão solicita informação que jamais existiu no órgão ou entidade: a declaração de inexistência da informação será satisfativa, sem providências adicionais;
- Cidadão solicita informação cuja produção e consolidação é competência do órgão ou entidade: a declaração de inexistência da informação será satisfativa, mas o gestor deverá buscar meio de produzi-la quando vinculada a um dever legal;
- Cidadão solicita uma informação cujo registro desapareceu no âmbito do órgão ou entidade: a declaração de inexistência da informação será satisfativa, mas, constatada a irregularidade, o órgão deverá adotar medidas de apuração de responsabilidade.



SÚMULA CMRI Nº7/2015

CONSELHOS PROFISSIONAIS. Não são cabíveis os recursos de que trata o art. 16 da Lei nº 12.527, de 2011, contra decisão tomada por autoridade máxima de conselho profissional, visto que estes não integram o Poder Executivo Federal, não estando sujeitos, em consequência, à disciplina do Decreto nº 7.724/2012.

1. Conselhos Federais estão submetidos à Lei 12.527/2011;
2. Contudo, eles são autarquias com características especiais, que os aproximam dos entes paraestatais, não integrando a Administração direta nem indireta;
3. Por esta razão, não estão submetidos ao rito previsto pela Lei 12.527/2011 para o Poder Executivo Federal, tampouco submetem-se ao Decreto 7.724/2012.

OBRIGADO

Felipe Taufik Daud - CMRI
comicaoreavaliacaolai@presidencia.gov.br

Marcos Gerhardt Lindenmayer – CGU
marcos.lindenmayer@cgu.gov.br



Ministério do
Planejamento

Controladoria-Geral
da União

